

PODER JUDICIÁRIO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO N.º 2009.71.95.000509-1

REQUERENTE:	MARIA IVONIR CHAVES RIBEIRO
REQUERIDO:	INSS
ORIGEM:	SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL
RELATORA	SIMONE LEMOS FERNANDES

I - RELATÓRIO -

Trata-se de Pedido de Uniformização de Jurisprudência formulado por Maria Ivonir Chaves Ribeiro em face de acórdão prolatado pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Rio Grande do Sul, que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo INSS, para julgar improcedente o pedido de reconhecimento do tempo de serviço rural exercido no período de 26/05/63 a 20/10/74.

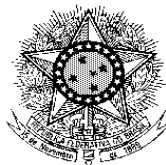
Inconformada, apresentou a requerente este Pedido de Uniformização, insistindo na tese da idoneidade dos documentos juntados (certidão do INCRA, ficha de inscrição em Sindicato Rural e comprovante de pagamento das mensalidades, em nome do pai, e atestados escolares), como início de prova material do exercício da atividade rural. Para demonstração da divergência necessária, transcreveu julgados da Turma Regional de Uniformização da 4ª Região (IUJEF nº 20067095004483), da 1ª Turma Recursal dos JEFs de Santa Catarina (Recurso nº 200672950089111, 200672950190041 e 200772590008081) e do eg. STJ (REsp nº 436592 e 608007 e AgRg no REsp nº 880902).

O incidente foi inadmitido na origem, decisão revista pela Presidência desta Turma Nacional.

É o relatório.

Simone Lemos Fernandes

Juíza Federal Relatora



PODER JUDICIÁRIO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

II - VOTO

Lembro que as hipóteses que autorizam o manejo do incidente de uniformização encontram-se previstas no art. 14 da Lei n.º 10.259/2001, que estabelece a competência desta Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais quando demonstrada divergência entre decisões de Turmas de diferentes Regiões ou quando presente decisão proferida em contrariedade a súmula ou jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. Este órgão colegiado também já pacificou o entendimento de ser cabível a interposição do incidente em face de divergência com relação a acórdão que profira ou entendimento que tenha sumulado, revelando sua posição pacificada.

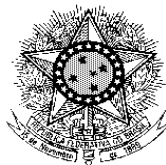
De início, assinalo que os paradigmas emanados da Turma Regional de Uniformização da 4ª Região e da 1ª Turma Recursal de Santa Catarina não são aptos a inaugurar a etapa de conhecimento do incidente, porquanto a divergência apontada refere-se a dissidência entre Turmas da mesma Região, no caso, a 4ª Região.

Ainda que assim não fosse, o recorrente tão-somente transcreveu cópia dos julgados no corpo do recurso, deixando de juntar a indispensável cópia do documento com a respectiva indicação da fonte, em manifesta contrariedade à Questão de Ordem nº 3, que prescreve que *"a cópia do acórdão paradigma somente é obrigatória quando se tratar de divergência entre Turmas Recursais de diferentes Regiões."*

Quanto aos demais paradigmas invocados, proferidos pelo eg. STJ, entendo que atendem ao requisito de indispensável similitude fático-jurídica e necessária divergência com o acórdão recorrido. De fato, os acórdãos em cotejo tratam do mesmo tema da validade, como início de prova material, de documentos em nome do genitor do segurado, em especial aqueles que atestem a propriedade de imóvel rural.

Sobre o tema em debate, o acórdão recorrido deixou consignado que:

"É entendimento pacífico da jurisprudência que a comprovação do tempo de serviço como rurícola necessita de início de prova material, não podendo estar fundamentada somente em prova testemunhal, consoante já uniformizou a jurisprudência o Egrégio Superior Tribunal de Justiça em sua Súmula nº 149, do seguinte teor: 'A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário.' A prova material até pode não ser referente a todos os anos especificamente, mas sim quanto ao marco inicial para o reconhecimento do labor rural, porque nesse caso não se pode entender que a existência de documentos em anos posteriores indica a continuidade do trabalho no



PODER JUDICIÁRIO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

campo. Também se aplica esse raciocínio quando há grande intervalo entre os anos de trabalho rural amparados por início de prova material.

No caso em tela, com a finalidade de demonstrar o labor agrícola no regime em questão, foi anexada aos autos documentação em nome da parte autora (atestado escolar relativo aos anos de 1959 a 1963), fls. 72 e 73, e em nome do pai da requerente, Sr. Eduardo Chaves (certidão do INCRA, de 1965 a 1978 e ficha de associação ao sindicato), folhas 26 e 76-78, conforme preceitua a legislação vigente. No entanto, o único documento contemporâneo ao período em questão é a certidão do INCRA, hábil para ensejar início de prova material quando em conjunto com outras provas, pois dissociado do conjunto probatório, serve apenas para demonstrar a existência da propriedade. (fls. 136v)

Já os acórdãos paradigmas emanados do eg. STJ encontram-se assim ementados:

Previdenciário. Aposentadoria rural por idade. Comprovação do exercício de atividade rural. Início de prova material corroborado por prova testemunhal.

1. A guia de recolhimento de contribuição sindical emitida pelo Ministério do Trabalho e o comprovante do pagamento do ITR em nome do dono da propriedade onde a autora exerceu atividade rural são considerados início de prova material.

2. Havendo, nos autos, início de prova material corroborado por prova testemunhal, é de ser mantida a concessão do benefício.

3. Recurso especial ao qual se negou provimento.

(REsp 436592/CE, rel. Min. Nilson Naves, Sexta Turma, julgado em 26/04/2007, DJ 24/09/2007, p. 378)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. VALORAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 07/STJ. **DOCUMENTOS EM NOME DO GENITOR DA RECORRENTE. ADMISSIBILIDADE.** DECISÃO AGRAVADA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

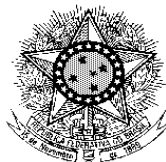
1. Constitui valoração, e não reexame de provas, a verificação do acervo probatório dos autos com vistas a confirmar o alegado exercício de atividade rural. Precedente da Terceira Seção.

2. Inexistindo qualquer fundamento relevante que justifique a interposição de agravo regimental ou que venha a infirmar as razões consideradas no julgado agravado, deve ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 880902/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 15/02/2007, DJ 12/03/2007, p. 329)

PREVIDENCIÁRIO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL. ART. 106 DA LEI 8.213/91. ROL EXEMPLIFICATIVO. DOCUMENTOS EM NOME DO PAI DO SEGURADO. INÍCIO RAZOÁVEL. DE PROVA MATERIAL. VALORAÇÃO DAS PROVAS. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO.



PODER JUDICIÁRIO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

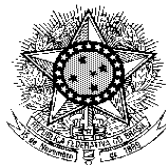
1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o rol de documentos do art. 106 da Lei 8.213/91 não é *numerus clausus*.
2. A análise quanto à existência do início de prova material não esbarra no óbice da Súmula 7/STJ, pois trata-se de mera valoração das provas contidas nos autos, e não do seu reexame. Precedentes.
3. O fato de a parte autora não possuir documentos de atividade agrícola em seu nome não elide o direito ao benefício postulado, pois, como normalmente acontece no meio rural, os documentos de propriedade e talonários fiscais são expedidos em nome de quem aparece à frente dos negócios da família.
4. **Hipótese em que os documentos em nome do pai do recorrido, que atestam ser ele proprietário de área rural à época dos fatos alegados, se inserem no conceito de início razoável de prova material.**
5. Recurso especial conhecido e improvido.
(REsp 608007/PB, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 03/04/2007, DJ 07/05/2007, p. 350)

Como se vê, os acórdãos em confronto tratam do mesmo tema da validade de documentos em nome de terceiros pertencentes do grupo familiar, em especial o genitor do segurado, atestando a propriedade de imóvel rural onde se alega ter ocorrido o trabalho rural.

Adentrando o mérito, registro que esta Turma Nacional já sedimentou o entendimento de que documentos em nome de terceiros integrantes do grupo familiar, relativos à propriedade da terra trabalhada, servem como início de prova material. Confirmam-se, a propósito, os seguintes precedentes:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA IDADE RURAL. REGIME ECONOMIA FAMILIAR. CERTIDÃO DO INCRA. CONTEMPORÂNEA. VALIDADE COMO INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR ACÓRDÃO E RESTABELECE SENTENÇA.

1. Sentença reconhece período de labor rural (15/06/1971 a 03/06/1979), em regime de economia familiar, com base no início de prova material, corroborada por prova testemunhal.
2. Acórdão da Turma Recursal reforma sentença por entender que os documentos acostados, em nome do pai do autor, não caracterizavam o início de prova material, seja pelo fato da Certidão do INCRA não comprovar atividade rural, mas apenas a propriedade; seja pelo fato dos demais documentos (Certidão de Registro de Imóveis e de Escola Básica) serem extemporâneos.
3. O dissídio jurisprudencial restou caracterizado tão só com relação à Certidão do INCRA, contemporânea aos fatos que se quer provar.
4. **É assente que a Certidão do INCRA, documento oficial, impregnado de fé pública, que atesta a propriedade de terras por parte do genitor do autor da ação, ora recorrente, nos períodos de 1966 a 1972 e de 1973 a 1992, é suficiente para caracterizar o “início de prova material” de labor rural, em**



PODER JUDICIÁRIO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

regime de economia familiar. Precedentes nesta TNU (PEDILEFs nºs. 2006.72.95.010502-5/S e 2008.72.55.007778-3/SC).

5. Pedido de Uniformização conhecido e provido para reformar o v. acórdão e restaurar os termos da r. sentença, a reconhecer o período de labor rural (15/06/1971 a 03/06/1979), em regime de economia familiar, trabalhado pelo autor da ação.

6. Aplicação da Questão de Ordem nº 02 desta Turma Nacional, condenando o INSS nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

(PEDILEF 200672950013106, rel. Juiz Federal Paulo Ricardo Arena Filho, DJ de 30/08/2011)

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO COMO TRABALHADOR RURAL EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. CERTIDÃO EXPEDIDA PELO INCRA E REGISTRO DO IMÓVEL RURAL, AMBOS EM NOME DO GENITOR DO REQUERENTE. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL.

1. A certidão lavrada pelo INCRA e o registro do imóvel rural constituem início razoável de prova material do tempo de serviço na condição de rurícola, ainda que tenham sido expedidos em nome do genitor do requerente.

Precedentes desta Turma Nacional de Uniformização.

2. Pedido de Uniformização conhecido e parcialmente provido, determinando-se a devolução dos autos à Turma Recursal de origem, a fim de que, levada em consideração a diretriz fixada por esta Turma e as provas já colhidas no curso do processo, profira novo julgamento.

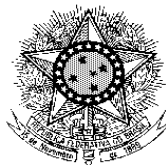
(PEDILEF 200672950105025, rel. Juíza Federal Joana Carolina Lins Pereira, DJ de 11/06/2010) (grifos nossos)

Por conseguinte, a certidão do INCRA, documento público que atesta a propriedade de imóvel rural em nome do pai da autora, contemporâneo ao período que se pretende ver reconhecido, constitui, sem sombra de dúvida, início razoável de prova material.

Lembro, ainda, que “para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova material corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício” (Súmula 14 desta TNU). E que a prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento da Lei n.º 8.213, de 24 de julho de 1991, devidamente comprovada, pode ser reconhecida para fins previdenciários.

Prossigo, verificando que o MM. Juiz sentenciante já promoveu a análise da prova testemunhal, colhida em justificação administrativa cujo processamento foi determinado no curso da lide. Com base nos depoimentos das testemunhas, concluiu o magistrado:

“A prova testemunhal colhida na justificação administrativa também estabeleceu que a parte autora trabalhou como segurada especial com sua família neste lapso temporal, cultivando produtos agrícolas sem auxílio de maquinários e de empregados (fls. 64 e 65). Logo, cumpre reconhecer o



PODER JUDICIÁRIO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

exercício do trabalho rural em regime de economia familiar por parte da autora, no período de 26/05/1963 a 20/10/1974 como segurada especial." (fls. 102v/103)

Como o recurso inominado do INSS restringiu-se à ausência de início de prova material, tenho que a suficiência e adequação da prova testemunhal são incontrovesas. Assim, superado o único obstáculo ao reconhecimento do direito, tal seja, a existência ou não de início de prova material, impõe-se, com apoio no permissivo da Questão de Ordem nº 6 desta TNU, o reconhecimento do tempo de serviço rural postulado, através do restabelecimento da sentença prolatada.

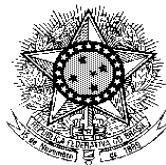
O julgamento deste incidente de uniformização, que reflete o entendimento consolidado da Turma Nacional de Uniformização, resultará na devolução às Turmas de origem de todos os outros recursos que versem sobre o mesmo objeto (validade, como início de prova material, de certidão do INCRA ou outro documento que comprove a propriedade de imóvel em nome de integrantes do grupo familiar, independentemente de não abranger todo o período de carência, podendo-se computar o trabalho na idade de 12 a 14 anos, antes da Lei n.º 8.213/91), a fim de que mantenham ou promovam a adequação da decisão recorrida às premissas jurídicas firmadas, em cumprimento ao disposto no art. 15, §§ 1º e 3º, do RI/TNU.

Ante o exposto, **dou provimento** ao incidente de uniformização, para, firmando a premissa jurídica indicada, reformar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença impugnada que julgou procedente o pedido inicial.

É como voto.

Simone Lemos Fernandes

Juíza Federal Relatora



PODER JUDICIÁRIO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO

Presidente da Sessão: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República: BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
Secretário(a): VIVIANE DA COSTA LEITE

Relator(a): JUÍZA FEDERAL SIMONE DOS SANTOS LEMOS
FERNANDES

Requerente: MARIA IVONIR CHAVES RIBEIRO
Proc./Adv.: GILSON JAURI ROSA DA SILVEIRA

Requerido(a): INSS
Proc./Adv.: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

Origem: RS - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL
Proc. Nº.: 2009.71.95.000509-1

CERTIDÃO

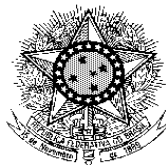
Certifico que a Egrégia Turma de Uniformização, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Turma, por unanimidade, conheceu do incidente de uniformização e deu-lhe provimento nos termos do voto do(a) Juiz(a) Relator(a).

Participaram da sessão de julgamento, os Srs. Juízes e Sras. Juízas Federais: SIMONE LEMOS FERNANDES, ANTONIO SCHENKEL, VANESSA MELLO, VLADIMIR VITOVSKY, ALCIDES SALDANHA, PAULO ARENA, JORGE GUSTAVO MACEDO COSTA, JANILSON SIQUEIRA, ROGÉRIO MOREIRA ALVES e JOÃO BATISTA LAZZARI, em substituição ao(à) Juiz(a) Federal ADEL AMÉRICO DE OLIVEIRA.

Brasília, 11 de outubro de 2011

VIVIANE DA COSTA LEITE
Secretário(a)



PODER JUDICIÁRIO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO N.º 2009.71.95.000509-1

REQUERENTE:	MARIA IVONIR CHAVES RIBEIRO
REQUERIDO:	INSS
ORIGEM:	SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL
RELATORA	SIMONE LEMOS FERNANDES

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. CERTIDÃO DO INCRA EM NOME DO PAI DO SEGURADO. ADMISSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ABRANGER TODO O PERÍODO DE CARÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE TRABALHO EXERCIDO A PARTIR DOS 12 ANOS DE IDADE, ANTES DA PROMULGAÇÃO DA LEI N.º 8.213/91. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA TNU. QUESTÃO DE ORDEM Nº 6/TNU. INCIDENTE PROVIDO.

1. Constitui entendimento dominante desta Turma Nacional que documentos comprobatórios da propriedade de imóvel rural por integrante do grupo familiar (como certidão de propriedade expedida pelo INCRA), servem de início de prova material do exercício de atividade rural em regime de economia familiar, independentemente da circunstância de não abrangerem todo o período de carência, sendo que aos filhos menores integrantes do grupo admite-se a contagem de tempo de serviço a partir dos 12 anos de idade. Inteligência das Súmulas 5, 6 e 14 desta Turma Nacional.

2. Incidente provido. Determinação, ainda, de devolução dos recursos com mesmo objeto às Turmas de origem, a fim de que, nos termos do art. 15, §§ 1º e 3º, do RI/TNU, mantenham ou promovam a adequação da decisão recorrida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, por unanimidade, dar provimento ao Pedido de Uniformização, nos termos do relatório, voto e ementa constantes dos autos, que passam a fazer parte deste julgado.

Fortaleza, 11 de outubro de 2011.

Simone Lemos Fernandes

Juíza Federal Relatora